BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO PENAL

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) — bancas variadas (referência: VUNESP)

DISCIPLINA

Direito Penal

BANCA

VUNESP e outras bancas de GCM

19	6	6	6	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 LEI SECA COMENTADA 13
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 15
7 SÚMULAS RELEVANTES 15
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 16
9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 17
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 17
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS 18
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 19
13 RESUMO DA VÉSPERA 23
Estudo completo do assunto — material integrado 24
Mapa mental do assunto 24
Lei seca do assunto — texto oficial 25
Jurisprudência atualizada do assunto 27
Bateria de questões resolvidas 28
Revisão rápida — perguntas e respostas 32
Vídeos complementares 32

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Os **crimes contra o patrimônio** estão no **Título II da Parte Especial do Código Penal (arts. 155 a 183-A)**. São as infrações que a Guarda Civil Municipal mais encontra no policiamento ostensivo: a bicicleta levada da calçada, o celular arrancado da mão, o comerciante ameaçado, o prédio público pichado, o carro deixado na oficina e vendido sem autorização, o golpe aplicado por aplicativo de mensagens.

A prova cobra, acima de tudo, a **distinção entre crimes parecidos**. O candidato precisa olhar o detalhe do verbo e do meio de execução:

- furto x roubo (houve violência ou grave ameaça à pessoa?);
- roubo próprio x roubo impróprio (a violência veio antes ou depois da subtração?);
- roubo x extorsão (o agente tomou a coisa ou a vítima precisou colaborar?);
- furto mediante fraude x estelionato (a vítima entregou o bem por vontade própria, enganada?);
- apropriação indébita x furto (o agente já tinha a posse lícita da coisa?);
- receptação dolosa x receptação culposa (o agente sabia ou devia presumir a origem criminosa?).

O tema também passou por **mudanças legislativas importantes em 2026**: a **Lei nº 15.397/2026** elevou penas do furto e do roubo, aumentou a fração do furto noturno para **metade**, criou novas qualificadoras e fez o estelionato voltar a ser de **ação penal pública incondicionada**. A **Lei nº 15.358/2026** (Lei Antifacção) incluiu a pena em triplo para a extorsão praticada por integrante de organização criminosa ou milícia.

> **BIZU**
>
> Antes de pensar em pena, faça três perguntas ao enunciado: (1) houve violência ou grave ameaça à pessoa? (2) quem tirou a coisa das mãos de quem? (3) o agente já estava com a coisa de forma lícita? Essas três respostas resolvem a maior parte das questões.

Objetivos de aprendizagem

- distinguir furto, roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro;
- identificar furto simples, noturno, privilegiado e qualificado;
- diferenciar roubo próprio e impróprio e reconhecer o latrocínio;
- explicar dano, apropriação indébita, estelionato e receptação;
- aplicar as escusas absolutórias e as imunidades dos arts. 181 a 183.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Código Penal**, Título II da Parte Especial:
  - Furto: arts. 155 e 156;
  - Roubo e extorsão: arts. 157 a 160;
  - Usurpação: arts. 161 e 162;
  - Dano: arts. 163 a 167;

- Apropriação indébita: arts. 168 a 170;
- Estelionato e outras fraudes: arts. 171 a 179;
- Receptação: arts. 180 e 180-A;
- Disposições gerais: arts. 181 a 183-A.

- **Lei nº 8.072/1990** (Crimes Hediondos): latrocínio e extorsão mediante sequestro, entre outros.
- **Lei nº 15.397/2026**: novas penas e figuras no furto, no roubo e no estelionato.
- **Lei nº 15.358/2026**: § 4º do art. 158 (extorsão por organização criminosa, grupo paramilitar ou milícia).
- **Estatuto da Pessoa Idosa**: incluiu o inciso III do art. 183 (sem imunidade quando a vítima tem 60 anos ou mais).

Capítulo	Artigos	Núcleo da proteção
Furto	155 e 156	Subtração sem violência
Roubo e extorsão	157 a 160	Subtração ou constrangimento com violência ou grave ameaça
Usurpação	161 e 162	Imóveis, águas e marcas em gado
Dano	163 a 167	Destruição, inutilização ou deterioração
Apropriação indébita	168 a 170	Abuso da posse ou detenção legítima
Estelionato e fraudes	171 a 179	Vantagem obtida mediante fraude
Receptação	180 e 180-A	Lidar com o produto do crime
Disposições gerais	181 a 183-A	Isenções, representação e exceções

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Patrimônio

Patrimônio é o conjunto de bens e direitos de valor econômico de uma pessoa. Os crimes do Título II protegem a **propriedade**, a **posse** e a **detenção**. A regra é a **ação penal pública incondicionada**, mas há exceções importantes (dano simples, furto de coisa comum, arts. 176 e 182).

3.2. Coisa alheia móvel

É o objeto do furto, do roubo e da apropriação indébita: bem que **pertence a outra pessoa** e **pode ser deslocado**. A lei **equipara à coisa móvel a energia elétrica** e qualquer outra energia de valor econômico (art. 155, § 3º). Por isso a ligação clandestina de energia, o popular "gato", costuma ser enquadrada como furto.

3.3. Subtração

Subtrair é **retirar a coisa da esfera de vigilância** de quem a tinha, sem o consentimento dela. Na subtração, é o agente quem tira o bem. Se a vítima entrega a coisa, já não se fala em subtração.

3.4. Vantagem

É o proveito buscado. Na **extorsão**, precisa ser **econômica e indevida**. Na **extorsão mediante sequestro**, pode ser **qualquer vantagem**, como condição ou preço do resgate. No **estelionato**, é a **vantagem ilícita** obtida em prejuízo alheio.

3.5. Consumação: teoria da inversão da posse

Para os tribunais superiores, furto e roubo se consumam com a **inversão da posse**, ainda que por breve tempo e mesmo que o agente seja perseguido logo em seguida e a coisa seja recuperada. Não se exige **posse mansa e pacífica** (Súmula 582 do STJ, para o roubo; o mesmo raciocínio vale para o furto).

> **DOUTRINA**
>
> Crime **material** exige resultado (furto, roubo, estelionato). Crime **formal** se consuma com a conduta, ainda que o resultado pretendido não aconteça (extorsão, extorsão mediante sequestro). Crime **complexo** reúne dois tipos em um (roubo = furto + ameaça ou lesão).

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Furto simples (art. 155, caput)

Furto é **subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel**, **sem violência ou grave ameaça** à pessoa. Pela redação da Lei nº 15.397/2026, a pena do furto simples passou a ser de **reclusão, de 1 a 6 anos, e multa**.

- **Crime comum:** qualquer pessoa pode praticar.
- **Elemento subjetivo:** dolo, somado à finalidade de ter a coisa para si ou para outrem (o chamado ânimo de assenhoramento definitivo).
- **Furto de uso:** quando se pretende apenas usar a coisa e devolvê-la logo, tende a ser tratado como fato atípico, desde que a restituição ocorra rapidamente e no mesmo estado. É tema discutido, que deve ser lido com cautela.
- **Vigilância eletrônica:** câmeras ou seguranças no interior da loja, por si só, não tornam impossível o furto (Súmula 567 do STJ).

4.2. Furto noturno (art. 155, § 1º)

A pena **aumenta de metade** se o crime é praticado durante o **repouso noturno**. Antes da Lei nº 15.397/2026, o aumento era de um terço. Repouso noturno é o período em que as pessoas da localidade se recolhem para dormir, e varia conforme os costumes do lugar.

> **ATENÇÃO**
>
> Questões antigas ainda falam em "aumento de um terço" no furto noturno. Pela redação atual, o aumento é de **metade**.

4.3. Furto privilegiado (art. 155, § 2º)

Exige dois requisitos **cumulativos**: **criminoso primário** e **coisa furtada de pequeno valor**. Presentes, o juiz pode:

- substituir a reclusão por detenção;
- diminuir a pena de um a dois terços; ou
- aplicar somente a pena de multa.

Não confunda com o **princípio da insignificância**, construção jurisprudencial que pode levar à **atipicidade** da conduta. No privilégio há crime, com pena menor; na insignificância, não há crime material.

O privilégio também cabe no **furto qualificado**, desde que a qualificadora seja de **ordem objetiva** (Súmula 511 do STJ). Exemplo: furto de pequeno valor, por réu primário, com rompimento de obstáculo.

4.4. Furto qualificado (art. 155, § 4º)

Pena: **reclusão, de 2 a 8 anos, e multa**, se o crime é cometido:

- **I** – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
- **II** – com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
- **III** – com emprego de chave falsa;
- **IV** – mediante concurso de duas ou mais pessoas;
- **V** – contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços essenciais (inciso incluído pela Lei nº 15.397/2026).

Modo	Ideia central
Destruição ou rompimento de obstáculo	Quebra cadeado, vidro ou porta para chegar à coisa
Abuso de confiança	Aproveita a relação de fidúcia (empregado, vizinho de confiança)
Fraude	Engana a vigilância da vítima para tirar a coisa
Escalada	Entra por via anormal, como muro ou telhado
Destreza	Habilidade incomum para retirar o bem sem que a vítima perceba
Chave falsa	Qualquer instrumento que abra a fechadura, como gazua
Concurso de pessoas	Duas ou mais pessoas atuando em conjunto

A Lei nº 15.397/2026 criou ou alterou outras figuras mais graves, entre elas:

- **§ 4º-B (furto mediante fraude eletrônica):** reclusão, de 4 a 10 anos;
- **§ 6º (subtração de celular, computador ou aparelho semelhante, e de animal doméstico):** reclusão, de 4 a 10 anos.

O texto do art. 155 traz ainda figuras ligadas a veículo automotor levado para outro Estado ou para o exterior, ao uso de explosivo e a outros objetos específicos, que devem ser conferidas na redação vigente.

PEGADINHA

No furto qualificado pelo concurso de pessoas, **não** se aplica a majorante do roubo no lugar da qualificadora (Súmula 442 do STJ). Cada crime tem sua própria regra.

4.5. Furto mediante fraude x estelionato

Este é o critério mais cobrado pelas bancas:

- **Furto mediante fraude:** o engano serve para **diminuir a vigilância** da vítima. Ela não entrega a coisa por vontade própria; **o agente a subtrai**. Exemplo: o falso técnico distrai o morador e leva o notebook da sala.
- **Estelionato:** a vítima, enganada, **entrega voluntariamente** o bem ou a vantagem. Exemplo: o golpista vende um carro que não existe e a vítima faz o depósito.

COMPARAÇÃO

Pergunte: quem tirou a coisa das mãos de quem? Se foi o agente, mesmo usando um truque, é furto. Se foi a vítima que entregou, enganada, é estelionato.

4.6. Furto de coisa comum (art. 156)

Praticado por **condômino, coerdeiro ou sócio** contra quem legitimamente detém a coisa comum. A ação penal depende de **representação**, e **não é punível** a subtração de coisa comum fungível cujo valor não exceda a quota a que tem direito o agente.

4.7. Roubo (art. 157)

Roubo é **subtrair coisa móvel alheia** mediante **grave ameaça** ou **violência a pessoa**, ou depois de havê-la, por qualquer meio, **reduzido à impossibilidade de resistência**. Pela Lei nº 15.397/2026, a pena do roubo simples passou a ser de **reclusão, de 6 a 10 anos, e multa**.

Três meios de execução:

- **grave ameaça** (violência moral): "passa o celular ou te mato";
- **violência a pessoa** (violência física): empurrão, soco, "trombada" que atinge o corpo;
- **qualquer meio que reduza a resistência**: drogar a vítima (o chamado "boa noite, Cinderela").

O roubo é **crime complexo**: protege o patrimônio e, ao mesmo tempo, a integridade física e a liberdade da vítima.

Roubo próprio e roubo impróprio

- **Próprio (caput):** a violência ou a ameaça vem **antes ou durante** a subtração e serve para realizá-la.
- **Impróprio (§ 1º):** o agente já subtraiu a coisa e, **logo depois**, emprega violência ou grave ameaça para **assegurar a impunidade** do crime ou a **detenção da coisa**.

EXEMPLO

João pega uma bolsa que estava sobre um banco, sem que ninguém perceba. Abordado por um guarda a poucos metros, empurra o agente para fugir e leva a bolsa. A violência veio depois da subtração, para garantir a detenção da coisa: **roubo impróprio** (art. 157, § 1º).

Causas de aumento (§ 2º e seguintes)

O § 2º aumenta a pena, entre outras hipóteses, quando:

- há **concurso de duas ou mais pessoas**;
- a vítima está em **serviço de transporte de valores** e o agente conhece essa circunstância;
- a subtração é de **veículo automotor** que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;
- o agente **mantém a vítima em seu poder**, restringindo sua liberdade;
- a violência ou ameaça é exercida com **arma branca**.

A Lei nº 15.397/2026 acrescentou ao § 2º os incisos **IX (subtração de celular, computador ou aparelho semelhante)** e **X (emprego de arma de fogo)**. O texto prevê ainda aumento específico para o uso de explosivo e para a arma de fogo de uso restrito ou proibido. Como as frações foram reorganizadas pela lei nova, confira a redação vigente antes da prova.

> **ATENÇÃO**
>
> **Arma de brinquedo** pode configurar a **grave ameaça** (a intimidação existe), mas não gera o aumento do emprego de arma de fogo, que exige arma real. **Arma branca** (faca, canivete) tem causa de aumento própria. Não misture as duas. E lembre: a arma é causa de aumento, **não é elementar** do roubo.

Roubo qualificado pelo resultado e latrocínio (§ 3º)

- Se da violência resulta **lesão corporal grave**: reclusão, de **7 a 18 anos**, e multa. A nova redação desse inciso proposta em 2026 foi **vetada**, e permaneceu a pena anterior.
- Se resulta **morte** (**latrocínio**): reclusão, de **24 a 30 anos**, e multa (Lei nº 15.397/2026).

O latrocínio é **crime hediondo** e é julgado pelo **juiz singular**, e **não pelo Tribunal do Júri**, porque é crime contra o patrimônio (Súmula 603 do STF). Há latrocínio consumado quando o homicídio se consuma, **ainda que o agente não realize a subtração** (Súmula 610 do STF).

> **RESUMO**
>
> Latrocínio: morte consumada + subtração tentada = latrocínio **consumado**. O que define a consumação do latrocínio é a morte, não a subtração.

4.8. Extorsão (art. 158)

Constranger alguém, mediante **violência ou grave ameaça**, e com o intuito de obter **indevida vantagem econômica**, a **fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer** alguma coisa. Pena: **reclusão, de 4 a 10 anos, e multa**.

Na extorsão, o agente **não toma a coisa**: ele obriga a vítima a agir (transferir dinheiro, entregar a senha do cartão, assinar um documento). A **colaboração da vítima, ainda que forçada, é indispensável**. É o que separa a extorsão do roubo.

A extorsão é **crime formal**: consuma-se com o constrangimento, **independentemente da obtenção da vantagem** (Súmula 96 do STJ).

- **§ 1º:** aumento de um terço até a metade se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma.

- **§ 3º (sequestro-relâmpago):** se o crime é cometido mediante **restrição da liberdade** da vítima, e essa condição é **necessária para a obtenção da vantagem**, a pena é de reclusão, de **6 a 12 anos**, além da multa; se resulta lesão grave ou morte, aplicam-se as penas do art. 159, §§ 2º e 3º.
- **§ 4º (Lei nº 15.358/2026):** pena em **triplo** quando praticada por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto daquela lei.

> **EXEMPLO**
>
> Um homem aborda uma pessoa com uma faca e a obriga a transferir dinheiro, por aplicativo, para outra conta. O agente não subtraiu nada: obrigou a vítima a fazer a transferência. É **extorsão**. Se a vítima tivesse sido mantida dentro do carro, rodando de caixa em caixa, porque isso era necessário para obter o dinheiro, seria a forma do **§ 3º** (sequestro-relâmpago).

4.9. Extorsão mediante sequestro (art. 159)

Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, **qualquer vantagem**, como **condição ou preço do resgate**. Pena: **reclusão, de 8 a 15 anos**.

- A vantagem pode ser de **qualquer natureza**, não só econômica.
- É **crime formal** (consuma-se com o sequestro, mesmo que o resgate não seja pago) e **permanente** (a consumação se prolonga enquanto durar a privação de liberdade, o que permite o flagrante a qualquer momento).
- **§ 1º (forma qualificada):** se o sequestro dura **mais de 24 horas**, se a vítima é **menor de 18 ou maior de 60 anos**, ou se o crime é cometido por **associação criminosa**.
- **§§ 2º e 3º:** se resulta lesão corporal grave ou morte, a pena é ainda maior.
- **§ 4º (delação premiada):** se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, tem a pena **reduzida de um a dois terços**.
- É **crime hediondo** em todas as formas.

> **COMPARAÇÃO**
>
> **Sequestro e cárcere privado (art. 148):** priva a liberdade, sem finalidade de vantagem; crime contra a pessoa. **Sequestro-relâmpago (art. 158, § 3º):** restringe a liberdade porque isso é necessário para obter a vantagem econômica (a vítima colabora). **Extorsão mediante sequestro (art. 159):** a liberdade é a moeda de troca do resgate.

4.10. Extorsão indireta (art. 160)

Pune quem **exige ou recebe, como garantia de dívida**, abusando da situação de alguém, **documento que pode dar causa a procedimento criminal** contra a vítima ou contra terceiro. Exemplo clássico: o agiota que exige um cheque sem fundos como garantia e ameaça "levar à polícia" se a dívida não for paga.

4.11. Usurpação (arts. 161 e 162)

Protege principalmente os **imóveis**:

- **alteração de limites:** suprimir ou deslocar tapume, marco ou outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se de imóvel alheio;

- **usurpação de águas:** desviar ou represar águas alheias;
- **esbulho possessório:** invadir terreno ou edifício alheio, com violência a pessoa, grave ameaça ou concurso de mais de duas pessoas, para fim de esbulho;
- **supressão ou alteração de marca em animais** (art. 162): mexer na marca de gado ou rebanho alheio.

4.12. Dano (arts. 163 a 167)

Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena: **detenção, de 1 a 6 meses, ou multa**.

- **Destruir:** eliminar a coisa.
- **Inutilizar:** torná-la imprestável para sua finalidade, ainda que sem destruí-la.
- **Deteriorar:** estragá-la em parte.

O dano exige **dolo**: **não existe dano culposo** no Código Penal. Quebrar algo sem querer não é crime de dano (pode gerar apenas dever de indenizar). A coisa tem que ser **alheia**.

Dano qualificado (parágrafo único) – detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa, além da pena da violência – se o crime é cometido:

- com **violência à pessoa ou grave ameaça**;
- com emprego de **substância inflamável ou explosiva**, se o fato não constitui crime mais grave;
- contra o **patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, Município** ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;
- por **motivo egoístico** ou com **prejuízo considerável** para a vítima.

Outras figuras: introdução ou abandono de animais em propriedade alheia (art. 164), dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico tombada (art. 165) e alteração de local especialmente protegido (art. 166).

> **LEI SECA**
>
> Art. 167: nos casos do art. 163 (caput), do inciso IV do seu parágrafo único e do art. 164, somente se procede mediante **queixa**. Ou seja: dano simples, dano por motivo egoístico ou com prejuízo considerável e introdução de animais são de **ação penal privada**. O dano contra o patrimônio público é de **ação pública incondicionada**.

4.13. Apropriação indébita (arts. 168 a 170)

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Pena: **reclusão, de 1 a 4 anos, e multa**.

O agente **já está legitimamente com a coisa** (recebeu-a de boa-fé, por empréstimo, depósito, conserto, aluguel) e, depois, passa a **agir como se fosse dono** (inversão do ânimo da posse): vende, doa, recusa-se a devolver. É o que a distingue do furto, em que a coisa não estava em poder lícito do agente, e do estelionato, em que a fraude vem antes da entrega.

Aumento de um terço (§ 1º) quando o agente recebeu a coisa:

- em depósito necessário;
- na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;
- em razão de ofício, emprego ou profissão.

Art. 169 (apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza): inclui, no parágrafo único, a **apropriação de tesouro** achado em prédio alheio e a **apropriação de coisa achada**: quem acha coisa alheia perdida e não a restitui ao dono ou não a entrega à autoridade competente **no prazo de 15 dias** comete crime.

O art. 170 manda aplicar à apropriação indébita o **privilégio** do art. 155, § 2º (réu primário e pequeno valor).

> **EXEMPLO**
>
> Carlos deixa o carro em uma oficina para conserto e o dono da oficina o vende como se fosse dele: **apropriação indébita** com aumento de um terço (recebeu em razão da profissão). Se, desde o início, o oficineiro tivesse enganado Carlos para obter a entrega do carro, já com a intenção de vendê-lo, seria **estelionato**.

4.14. Estelionato (art. 171)

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: **reclusão, de 1 a 5 anos, e multa**.

Sequência típica do estelionato:

- o agente emprega **fraude** (artifício, ardil, mentira);
- a vítima cai em **erro** (ou é mantida nele);
- a vítima **entrega voluntariamente** o bem ou a vantagem;
- há **vantagem ilícita** para o agente e **prejuízo** para a vítima.

É **crime material de duplo resultado**: exige a vantagem e o prejuízo.

Ação penal: a **Lei nº 15.397/2026 revogou o § 5º** do art. 171 (que exigia representação desde o Pacote Anticrime). O estelionato **voltou a ser de ação penal pública incondicionada**: o Ministério Público age sem depender da vontade da vítima.

Figuras equiparadas (§ 2º): disposição de coisa alheia como própria; alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria; defraudação de penhor; fraude na entrega de coisa; fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro (inclusive a autolesão para receber seguro); fraude no pagamento por meio de cheque. A Lei nº 15.397/2026 incluiu o inciso **VII**, que pune a **cessão de conta "laranja"** (ceder a própria conta bancária para receber valores de golpes).

Fraude eletrônica (§ 2º-A): pena de **reclusão, de 4 a 8 anos, e multa**, se a fraude é cometida com informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, e-mail fraudulento ou qualquer outro meio fraudulento análogo. A figura foi criada pela Lei nº 14.155/2021 e teve a redação alterada em 2026.

Estelionato contra idoso ou vulnerável (§ 4º): a pena aumenta de um terço ao dobro, conforme a relevância do resultado.

Crime	Como o agente chega à coisa	Papel da vítima
Furto	Subtrai, sem posse lícita	Não entrega; é privada do bem
Furto mediante fraude	Engana para reduzir a vigilância e subtrai	Não entrega por vontade própria

Crime	Como o agente chega à coisa	Papel da vítima
Apropriação indébita	Já tinha posse ou detenção lícita	Entregou a coisa de boa-fé, sem fraude
Estelionato	Obtém por meio de fraude anterior	Entrega voluntariamente, enganada

4.15. Outras fraudes (arts. 172 a 179)

- **Duplicata simulada** (art. 172);
- **abuso de incapazes** (art. 173);
- **fraude no comércio** (art. 175);
- **art. 176:** tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar meio de transporte **sem dispor de recursos** para pagar. Depende de **representação**, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena;
- **fraude à execução** (art. 179): de **ação penal privada**.

4.16. Receptação (arts. 180 e 180-A)

A receptação é o crime de quem **lida com o produto de outro crime**.

- **Receptação própria (caput, primeira parte):** adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa **que sabe** ser produto de crime (dolo direto).
- **Receptação imprópria (caput, segunda parte): influir** para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.
- **Receptação qualificada (§ 1º):** praticada no exercício de **atividade comercial ou industrial**, com coisa que **deve saber** ser produto de crime (expressão que, segundo a doutrina majoritária, alcança o dolo eventual). O § 2º equipara à atividade comercial o comércio **irregular ou clandestino**, inclusive o exercido em residência.
- **Receptação culposa (§ 3º):** adquirir ou receber coisa que, **por sua natureza**, pela **desproporção entre o valor e o preço**, ou pela **condição de quem a oferece**, deve presumir-se obtida por meio criminoso.
- **Autonomia (§ 4º):** a receptação é punível **ainda que desconhecido ou isento de pena** o autor do crime de que proveio a coisa.
- **Art. 180-A:** receptação de **animal** (semovente domesticável de produção).

O crime anterior precisa ser **crime**: produto de **contravenção penal** não gera receptação.

> **EXEMPLO**
>
> Um morador compra um celular novo, na caixa, por um quinto do preço de mercado, de um desconhecido na rua. Pela desproporção do preço e pela condição de quem ofereceu, pode responder por **receptação culposa** (§ 3º). Se sabia que o aparelho era roubado, responde por **receptação dolosa** (caput). Se é dono de loja de celulares e vende o aparelho na loja, pode haver **receptação qualificada** (§ 1º).

4.17. Disposições gerais: imunidades (arts. 181 a 183-A)

Art. 181 – imunidade absoluta (escusa absolutória): é **isento de pena** quem comete crime do Título II em prejuízo do **cônjuge, na constância da sociedade conjugal**, ou de **ascendente ou descendente** (qualquer que seja o parentesco: legítimo, ilegítimo, civil ou natural). O fato continua sendo crime, mas não se aplica pena.

Art. 182 – imunidade relativa: o crime **só se processa mediante representação** se cometido em prejuízo do **cônjuge desquitado ou judicialmente separado**, de **irmão**, ou de **tio ou sobrinho com quem o agente coabita**.

Art. 183 – exceções (as imunidades não se aplicam):

- se o crime é de **roubo ou extorsão**, ou, em geral, quando há **emprego de grave ameaça ou violência à pessoa**;
- ao **estranho que participa do crime**;
- se o crime é praticado contra pessoa com **idade igual ou superior a 60 anos**.

Art. 183-A: incluído por lei recente, aumenta as penas dos crimes do Título quando cometidos contra **instituições financeiras e prestadores de serviço de segurança privada**.

PEGADINHA

Irmão está no art. **182** (só exige representação), e não no art. 181 (isenção total). E o filho que furta o pai de 70 anos **não** tem imunidade, por causa do art. 183, III.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

LEI SECA

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa. § 1º A pena aumenta-se de metade, se o crime é praticado durante o repouso noturno. § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Comentário: redação da Lei nº 15.397/2026. Os dois números novos (1 a 6 anos; aumento de metade) são candidatos fortes a pegadinha. Os requisitos do privilégio (primário e pequeno valor) são cumulativos.

LEI SECA

Art. 155, § 4º A pena é de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. V – contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado, do Distrito Federal ou de Município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços essenciais.

Comentário: o inciso V é novo. Furtar cabos de energia ou equipamentos que paralisam um serviço essencial passou a qualificar o furto.

> **LEI SECA**
>
> Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e multa. [...] § 3º Se da violência resulta: [...] II – morte, a pena é de reclusão, de 24 (vinte e quatro) a 30 (trinta) anos, e multa.

Comentário: roubo simples 6 a 10; latrocínio 24 a 30. Na lesão grave (inciso I), a pena continua de 7 a 18 anos, porque a mudança proposta foi vetada.

> **LEI SECA**
>
> Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa.

Comentário: os três verbos (fazer, tolerar, deixar de fazer) mostram que a vítima participa. O § 3º é o sequestro-relâmpago.

> **LEI SECA**
>
> Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. [...] § 5º (Revogado pela Lei nº 15.397, de 2026).

Comentário: com a revogação do § 5º, acabou a exigência de representação: ação pública incondicionada.

> **LEI SECA**
>
> Art. 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo: I – do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; II – de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.

Comentário: escusa absolutória. Não alcança irmão (art. 182) nem tio ou sobrinho.

> **LEI SECA**
>
> Art. 183 - Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores: I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa; II - ao estranho que participa do crime. III – se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Comentário: três exceções: violência, estranho e vítima idosa. Decore as três.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

Consumação do roubo (STJ): consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata e recuperação da coisa, sendo dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582).

JURISPRUDÊNCIA

Latrocínio (STF): há latrocínio consumado quando o homicídio se consuma, ainda que o agente não realize a subtração (Súmula 610). A competência é do juiz singular, e não do Júri (Súmula 603).

- **Furto em loja vigiada:** monitoramento eletrônico ou segurança no interior do estabelecimento, por si só, não torna impossível o furto (Súmula 567 do STJ). Não há crime impossível só porque havia câmeras.
- **Extorsão:** crime formal, que se consuma independentemente da obtenção da vantagem (Súmula 96 do STJ).
- **Furto qualificado-privilegiado:** possível quando a qualificadora é objetiva (Súmula 511 do STJ).
- **Furto qualificado pelo concurso de pessoas:** não se aplica a majorante do roubo (Súmula 442 do STJ).

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

- **Súmula 610 do STF:** há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.
- **Súmula 603 do STF:** a competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular, e não do Tribunal do Júri.
- **Súmula 96 do STJ:** o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.
- **Súmula 442 do STJ:** é inadmissível aplicar, no furto qualificado pelo concurso de agentes, a majorante do roubo.
- **Súmula 511 do STJ:** é possível o reconhecimento do privilégio do § 2º do art. 155 no furto qualificado, se presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.
- **Súmula 567 do STJ:** sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do furto.
- **Súmula 582 do STJ:** consuma-se o roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

REVISÃO

Súmulas em uma frase: latrocínio se consuma com a morte (610) e vai ao juiz singular (603); extorsão é

formal (96); roubo e furto se consumam com a inversão da posse (582); câmera não gera crime impossível (567); privilégio cabe no furto qualificado objetivo (511); furto em concurso não usa majorante do roubo (442).

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Critério	Roubo	Extorsão
Quem entrega o bem	O agente subtrai	A vítima entrega ou faz algo
Comportamento da vítima	Dispensável	Indispensável
Natureza	Crime material	Crime formal (Súmula 96 do STJ)
Objeto	Coisa alheia móvel	Vantagem econômica indevida
Pena básica	Reclusão, 6 a 10 anos, e multa	Reclusão, 4 a 10 anos, e multa

Situação	Crime
Retirar celular da bolsa sem a vítima perceber	Furto qualificado pela destreza
Arrancar o celular com empurrão	Roubo próprio
Furtar e, logo depois, agredir o vigilante para fugir com a coisa	Roubo impróprio
Obrigar a vítima, sob ameaça, a fazer um PIX	Extorsão
Manter a vítima no carro para sacar dinheiro em caixas	Extorsão com restrição de liberdade (sequestro-relâmpago)
Sequestrar e pedir resgate à família	Extorsão mediante sequestro
Vender carro deixado para conserto	Apropriação indébita com aumento
Vender carro inexistente pela internet	Estelionato (fraude eletrônica, conforme o meio)
Pichar prédio da prefeitura	Dano qualificado (patrimônio público)
Comprar celular muito barato de desconhecido	Receptação culposa

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

Patrimônio público municipal. A Guarda Municipal protege bens, serviços e instalações do município. Pichação, depredação de escola, praça ou ponto de ônibus, quebra de iluminação pública e destruição de equipamentos são **dano qualificado contra o patrimônio público**, de **ação pública incondicionada**. Furto de cabos, fios e equipamentos que paralisam serviço essencial pode configurar o **furto qualificado do § 4º, V**.

Flagrante e consumação. Como furto e roubo se consumam com a inversão da posse, o autor detido logo após a subtração, ainda que com o bem recuperado, responde pelo crime consumado (Súmula 582 do STJ). O guarda deve registrar com precisão o momento em que o bem saiu da vigilância da vítima e o momento da abordagem.

Roubo impróprio na abordagem. Se o suspeito de furto, ao ser abordado, empurra ou ameaça o guarda para fugir com o bem, o fato passa a ser **roubo impróprio**. O registro deve descrever a sequência dos fatos: primeiro a subtração, depois a violência.

Extorsão mediante sequestro e sequestro-relâmpago. São crimes **permanentes** durante a privação da liberdade: há flagrante enquanto a vítima estiver em poder dos criminosos. A prioridade é a **vida da vítima**: acionar imediatamente a polícia e não tentar negociação por conta própria.

Golpes e receptação. Em feiras e comércio de rua, celulares muito baratos, sem nota e sem caixa original, são sinal de alerta de receptação. O comércio irregular ou clandestino, inclusive em casa, equipara-se à atividade comercial para a receptação qualificada.

Conflitos familiares. Furto entre pai e filho pode não gerar pena (art. 181), mas o guarda **não decide** sobre imunidade: registra o fato e encaminha à autoridade. E lembre que, se houve violência ou se a vítima tem 60 anos ou mais, não há imunidade.

> **ATENÇÃO**
>
> O guarda não precisa classificar o crime com perfeição no local: precisa **descrever bem os fatos** (houve ameaça? arma? a vítima entregou ou o autor tomou?). É essa descrição que permite à autoridade policial e ao Ministério Público fazer a capitulação correta.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

> **O QUE MAIS CAI**
>
> - Furto: sem violência ou grave ameaça; pena de 1 a 6 anos (Lei nº 15.397/2026).
> - Energia elétrica equipara-se a coisa móvel ("gato" é furto).
> - Furto noturno: aumento de **metade** (antes, um terço).
> - Furto privilegiado: primário e pequeno valor; cabe no qualificado objetivo (Súmula 511).
> - Furto qualificado: 2 a 8 anos; rompimento de obstáculo, abuso de confiança, fraude, escalada, destreza, chave falsa, concurso, bens de serviço essencial.
> - Furto mediante fraude: o agente subtrai; estelionato: a vítima entrega.

- Roubo simples: 6 a 10 anos; violência ou grave ameaça à pessoa, ou redução da resistência.
- Roubo impróprio: violência **logo depois** da subtração.
- Arma de brinquedo: grave ameaça, sem aumento de arma de fogo.
- Latrocínio: 24 a 30 anos, hediondo, juiz singular, consumado com a morte.
- Extorsão: colaboração da vítima indispensável; crime formal.
- Sequestro-relâmpago: art. 158, § 3º, 6 a 12 anos.
- Extorsão mediante sequestro: qualquer vantagem; hediondo; qualifica com mais de 24 horas, vítima menor de 18 ou maior de 60, associação criminosa.
- Dano: só doloso; dano simples é de ação privada (queixa); contra patrimônio público é qualificado.
- Apropriação indébita: posse lícita anterior; coisa achada: 15 dias.
- Estelionato: ação pública incondicionada (§ 5º revogado em 2026); fraude eletrônica 4 a 8 anos.
- Receptação: punível mesmo com autor do crime anterior desconhecido; culposa pela desproporção do preço.
- Imunidades: cônjuge, ascendente e descendente (181); irmão, tio ou sobrinho com coabitação e cônjuge separado (182); não valem com violência, estranho ou vítima de 60 anos ou mais (183).

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"No furto praticado durante o repouso noturno, a pena aumenta de um terço."*
Falso. Pela redação da Lei nº 15.397/2026, o aumento é de metade.

✗ *"Todo roubo exige o emprego de arma."*
Falso. Basta grave ameaça, violência à pessoa ou outro meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência. A arma é causa de aumento.

✗ *"No roubo impróprio, a violência é empregada antes da subtração, para viabilizá-la."*
Falso. Isso é roubo próprio. No impróprio, a violência vem logo depois da subtração, para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa.

✗ *"O latrocínio é crime doloso contra a vida e, por isso, é julgado pelo Tribunal do Júri."*
Falso. É crime contra o patrimônio, julgado pelo juiz singular (Súmula 603 do STF).

✗ *"Se o agente mata a vítima, mas não consegue levar os bens, há latrocínio tentado."*
Falso. Com a morte consumada, o latrocínio é consumado, ainda que a subtração não se realize (Súmula 610 do STF).

✗ *"A extorsão só se consuma quando o agente recebe a vantagem econômica."*
Falso. É crime formal: consuma-se com o constrangimento (Súmula 96 do STJ).

✗ *"Quem, por descuido, quebra a vitrine de uma loja comete crime de dano culposo."*
Falso. O Código Penal não prevê dano culposo; o fato pode gerar apenas responsabilidade civil.

✗ *"O dano simples é de ação penal pública incondicionada."*
Falso. Pelo art. 167, o dano simples só se processa mediante queixa (ação privada).

✗ *"O estelionato depende de representação da vítima."*
Falso. A Lei nº 15.397/2026 revogou o § 5º do art. 171; a ação é pública incondicionada.

✗ *"Quem furta o irmão é isento de pena pelo art. 181."*
Falso. Irmão está no art. 182: o crime existe e é processado mediante representação.

✗ *"O filho que furta a carteira do pai de 65 anos é isento de pena."*
Falso. O art. 183, III, afasta as imunidades quando a vítima tem 60 anos ou mais.

✗ *"A receptação só pode ser punida após a condenação do autor do crime anterior."*
Falso. O § 4º do art. 180 diz que ela é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de origem.

✗ *"A existência de câmeras e seguranças na loja torna o furto crime impossível."*
Falso. A Súmula 567 do STJ afasta essa tese.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Um batedor de carteiras, valendo-se de grande habilidade manual, retira discretamente a carteira do bolso de um passageiro de ônibus, sem que ele perceba. O agente pratica

A) roubo simples, pois houve contato físico com a vítima.
B) furto qualificado pela destreza.
C) estelionato, pois enganou a vítima.
D) furto simples, pois a habilidade não altera a classificação.

Gabarito: B.

A destreza, habilidade incomum para retirar o bem sem que a vítima perceba, é qualificadora do furto (art. 155, § 4º, II). Não há violência nem grave ameaça (afasta A), a vítima não entregou nada (afasta C) e a destreza qualifica o crime (afasta D).

QUESTÃO 02

Márcia esconde uma blusa na bolsa e sai da loja sem pagar. O vigilante a alcança na calçada e, para ficar com a blusa, ela o empurra e consegue fugir. Márcia pratica

A) furto simples, pois a subtração ocorreu sem violência.
B) roubo próprio, pois houve violência contra pessoa.
C) furto qualificado pela fraude.
D) roubo impróprio.

Gabarito: D.

A subtração foi feita sem violência, mas, logo depois, Márcia empregou violência contra pessoa para assegurar a detenção da coisa: é o roubo impróprio do art. 157, § 1º. A alternativa A ignora a violência posterior; a B erra porque no roubo próprio a violência vem antes ou durante; a C não se aplica, pois a violência transformou o crime em roubo.

QUESTÃO 03

Um homem, com uma faca, obriga a vítima a transferir dinheiro de sua conta, por aplicativo, para uma conta indicada por ele, liberando-a em seguida. Trata-se de

A) extorsão, pois a colaboração da vítima foi indispensável para obter a vantagem.
B) roubo, pois houve grave ameaça com faca.
C) extorsão mediante sequestro, pois a vítima foi constrangida.
D) estelionato, pois o dinheiro foi transferido pela própria vítima.

Gabarito: A.

O agente não subtraiu coisa alguma: obrigou a vítima a fazer a transferência, com o intuito de vantagem econômica indevida, mediante grave ameaça. É a extorsão do art. 158. A B erra porque no roubo o agente subtrai; a C exigiria sequestro com finalidade de resgate; a D erra porque não houve fraude, e sim ameaça.

QUESTÃO 04

Durante um assalto, o agente atira e mata a vítima, mas foge sem levar nenhum bem, assustado com a chegada da Guarda Municipal. Segundo a jurisprudência sumulada,

A) há tentativa de latrocínio, pois a subtração não se consumou.
B) há homicídio consumado em concurso com tentativa de roubo, julgados pelo Júri.
C) há latrocínio consumado, julgado pelo juiz singular.
D) há apenas homicídio qualificado, pois não houve subtração.

Gabarito: C.

Pela Súmula 610 do STF, há latrocínio consumado quando o homicídio se consuma, ainda que o agente não realize a subtração. Pela Súmula 603 do STF, a competência é do juiz singular. As

alternativas A, B e D contrariam essas súmulas.

QUESTÃO 05

Carlos deixa seu carro em uma oficina para conserto. Dias depois, o dono da oficina vende o veículo a terceiro como se fosse seu. O dono da oficina pratica

A furto qualificado pelo abuso de confiança.

B apropriação indébita, com aumento de pena por ter recebido a coisa em razão da profissão.

C estelionato, pois enganou o comprador e Carlos.

D receptação qualificada, por exercer atividade comercial.

Gabarito: B.

O oficineiro tinha a posse lícita do carro e, depois, passou a agir como dono: apropriação indébita (art. 168), com aumento de um terço por ter recebido a coisa em razão de ofício ou profissão (§ 1º, III). Não houve subtração (afasta A), a posse não foi obtida por fraude anterior (afasta C) e o carro não era produto de crime anterior quando chegou à oficina (afasta D).

QUESTÃO 06

A respeito do crime de dano, assinale a alternativa correta.

A Admite a forma culposa, quando o agente quebra coisa alheia por descuido.

B O dano contra o patrimônio do município é de ação penal privada.

C O dano simples só se processa mediante queixa.

D Danificar coisa própria configura dano qualificado.

Gabarito: C.

O art. 167 determina que o dano simples (art. 163, caput) só se processa mediante queixa. Não há dano culposo (afasta A); o dano ao patrimônio público é qualificado e de ação pública incondicionada (afasta B); a coisa precisa ser alheia (afasta D).

QUESTÃO 07

Pedro encontra um celular perdido na praça e decide ficar com ele, sem procurar o dono nem entregá-lo à autoridade. Pelo Código Penal, Pedro

A não comete crime, pois não subtraiu o aparelho.

B comete furto simples, pois ficou com coisa alheia.

C comete receptação culposa.

D comete apropriação de coisa achada, se não restituir ou entregar o bem no prazo de 15 dias.

Gabarito: D.

O art. 169, parágrafo único, II, pune quem acha coisa alheia perdida e não a restitui ao dono ou não a entrega à autoridade competente no prazo de 15 dias. A A ignora esse tipo penal; a B erra porque não houve subtração (a coisa estava perdida); a C erra porque o celular não é produto de crime anterior.

QUESTÃO 08

Um rapaz de 25 anos subtrai, sem violência, dinheiro da carteira de sua avó, de 72 anos. Sobre a aplicação das imunidades do Código Penal, é correto afirmar que

A) não há isenção de pena, porque a vítima tem idade igual ou superior a 60 anos.
B) o rapaz é isento de pena, pois a vítima é sua ascendente.
C) o crime só se processa mediante representação da avó.
D) o rapaz é isento de pena porque não houve violência nem grave ameaça.

Gabarito: A.

Embora a avó seja ascendente (art. 181, II), o art. 183, III, afasta as imunidades quando o crime é praticado contra pessoa com 60 anos ou mais. As alternativas B e D ignoram essa exceção; a C confunde com a imunidade relativa do art. 182, que não abrange ascendentes.

QUESTÃO 09

Um golpista anuncia na internet a venda de um carro que não existe e recebe da vítima um depósito como sinal. Sobre o crime, é correto afirmar que

A) é furto mediante fraude, pois houve engano da vítima.
B) é estelionato, pois a vítima, enganada, entregou voluntariamente a vantagem.
C) é estelionato, de ação penal condicionada à representação da vítima.
D) é apropriação indébita, pois o golpista recebeu o dinheiro.

Gabarito: B.

A vítima, induzida em erro por fraude, entregou voluntariamente o dinheiro: estelionato (art. 171), que pode ser enquadrado como fraude eletrônica conforme o meio. A A erra porque no furto mediante fraude o agente subtrai; a C erra porque o § 5º foi revogado e a ação é pública incondicionada; a D erra porque a posse não era lícita, e sim obtida por fraude.

QUESTÃO 10

Quanto à extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal), assinale a alternativa correta.

A) A vantagem buscada precisa ser necessariamente econômica.

B) O crime só se consuma com o pagamento do resgate.

C) É crime hediondo e permanente, e se qualifica se o sequestro dura mais de 24 horas.

D) Não admite redução de pena por colaboração do coautor.

Gabarito: C.

A extorsão mediante sequestro é hedionda, permanente durante a privação da liberdade e qualificada, entre outras hipóteses, quando o sequestro dura mais de 24 horas. A vantagem pode ser de qualquer natureza (afasta A); o crime é formal (afasta B); o § 4º prevê redução de um a dois terços para o concorrente que denuncia o crime e facilita a libertação (afasta D).

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Furto: sem violência; 1 a 6 anos; energia elétrica é coisa móvel.
- Repouso noturno: aumento de metade.
- Privilégio: primário + pequeno valor; cabe no qualificado objetivo (Súmula 511).
- Furto qualificado: 2 a 8 anos; inciso V para bens de serviço essencial.
- Fraude que reduz vigilância = furto; fraude que faz a vítima entregar = estelionato.
- Câmera na loja não gera crime impossível (Súmula 567).
- Furto e roubo se consumam com a inversão da posse (Súmula 582).
- Roubo simples: 6 a 10 anos; arma é aumento, não elementar.
- Roubo impróprio: violência logo depois da subtração.
- Arma de brinquedo: grave ameaça, sem aumento de arma de fogo.
- Roubo com lesão grave: 7 a 18 anos; latrocínio: 24 a 30 anos.
- Latrocínio: hediondo, juiz singular, consumado com a morte.
- Extorsão: vítima colabora; crime formal (Súmula 96); 4 a 10 anos.
- Sequestro-relâmpago: art. 158, § 3º, 6 a 12 anos.
- Extorsão mediante sequestro: 8 a 15 anos, qualquer vantagem, hediondo, permanente.
- Dano: só doloso; simples por queixa; público é qualificado.
- Apropriação indébita: posse lícita anterior; aumento de 1/3 por profissão.
- Coisa achada: 15 dias para devolver ou entregar à autoridade.
- Estelionato: ação pública incondicionada; fraude eletrônica 4 a 8 anos.
- Receptação: punível mesmo sem conhecer o autor do crime anterior.

- Imunidade absoluta: cônjuge, ascendente, descendente.
- Imunidade relativa (representação): irmão, cônjuge separado, tio ou sobrinho com coabitação.
- Sem imunidade: violência ou grave ameaça, estranho, vítima com 60 anos ou mais.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Crimes contra o patrimônio

Furto
- Sem violência
- Repouso noturno (+1/2)
- Privilegiado
- Qualificado

Roubo
- Próprio
- Impróprio
- Causas de aumento
- Latrocínio

Extorsões
- Extorsão (formal)
- Depende da colaboração da vítima
- Mediante sequestro (hediondo)

Dano e apropriação
- Dano simples: queixa
- Dano qualificado
- Apropriação indébita
- Coisa achada: 15 dias

Outros
- Estelionato
- Receptação
- Imunidades (arts. 181 a 183)

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 155, caput, §§ 1º, 2º e 4º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de 1 (um) a 6 (seis) anos, e multa. § 1º A pena aumenta-se de metade, se o crime é praticado durante o repouso noturno. § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. [...] § 4º A pena é de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. V – contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado, do Distrito Federal ou de Município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços essenciais.

Observação: Redação da Lei 15.397/2026: pena do furto simples subiu para 1 a 6 anos, o repouso noturno passou a aumentar a pena de METADE e o § 4º ganhou o inciso V. A lei também criou/alterou os §§ 4º-B (fraude eletrônica, 4 a 10 anos) e 6º (celular/computador e animal doméstico, 4 a 10 anos). Súmula 511/STJ: privilégio do § 2º cabe no furto qualificado se a qualificadora for objetiva. Redação conferida em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15397.htm

Art. 157, caput e § 3º, II — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e multa. [...] § 3º Se da violência resulta: [...] II – morte, a pena é de reclusão, de 24 (vinte e quatro) a 30 (trinta) anos, e multa.

Observação: Lei 15.397/2026 elevou o roubo simples para 6 a 10 anos e o latrocínio para 24 a 30 anos; a nova redação do inciso I (lesão grave) foi VETADA, permanecendo a pena anterior (7 a 18 anos). O § 2º ganhou os incisos IX (celular/computador) e X (arma de fogo). Latrocínio consuma-se com a morte (Súmula 610/STF). Redação conferida em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15397.htm

Art. 158, caput e § 3º — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é

> necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente.

Observação: Extorsão é crime formal (Súmula 96/STJ); o § 3º é o 'sequestro relâmpago' (Lei 11.923/2009), em que a colaboração da vítima é indispensável. A Lei 15.358/2026 (Lei Antifacção) incluiu o § 4º: pena em triplo quando praticada por integrante de organização criminosa/milícia no contexto daquela lei.

Art. 171, caput (e revogação do § 5º) — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. [...] § 5º (Revogado pela Lei nº 15.397, de 2026).

Observação: Estelionato é crime material de duplo resultado (vantagem + prejuízo). A Lei 15.397/2026 revogou o § 5º (representação criada pelo Pacote Anticrime): o estelionato voltou a ser de ação penal pública incondicionada. A mesma lei criou a cessão de conta laranja (§ 2º, VII) e deu nova redação à fraude eletrônica do § 2º-A (criada pela Lei 14.155/2021; pena de 4 a 8 anos). Redação conferida em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15397.htm

art. 181 e 182 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo: I – do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; II – de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Art. 182. Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo: I – do cônjuge desquitado ou judicialmente separado; II – de irmão, legítimo ou ilegítimo; III – de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.

Observação: Art. 181 = ISENÇÃO TOTAL (escusa absolutória). Art. 182 = apenas REPRESENTAÇÃO. Irmão = 182, não 181! Armadilha clássica.

Art. 183 — Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) TEXTO LEGAL

> Art. 183 - Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores: I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa; II - ao estranho que participa do crime. III – se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Observação: Limites das imunidades dos arts. 181/182: não alcançam crimes com violência/grave ameaça, o terceiro estranho que participa, nem vítima idosa (inciso III incluído pelo Estatuto do Idoso).

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STF SÚMULA

STF — Súmula 610

Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.

STJ SÚMULA

STJ — Súmula 96

O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

STJ SÚMULA

STJ — Súmula 567/STJ

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

STJ SÚMULA

STJ — Súmula 582/STJ

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

STJ SÚMULA

STJ — Súmula 442/STJ

É inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo.

STJ SÚMULA

STJ — Súmula 511/STJ

É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Um tutor, que administra os bens do pupilo, apropria-se de joias que estavam sob sua posse em razão da tutela e as vende em proveito próprio. Nos termos do art. 168, § 1º, II, do Código Penal, ele comete apropriação indébita com pena

A diminuída de um terço.
B substituída por multa, por se tratar de relação familiar.
C aumentada de um terço.
D aumentada de dois terços.
E idêntica à do furto, pois houve subtração do bem.

Gabarito: C

O art. 168, § 1º, II, aumenta de um terço a pena da apropriação indébita quando o agente recebeu a coisa na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Não houve subtração, mas apropriação de coisa que já estava na posse legítima do agente.

QUESTÃO 2

Um homem sobe no muro de uma residência, escalando-o para entrar no quintal e subtrair uma bicicleta. A escalada, nesse caso, configura

A furto simples, pois a bicicleta tem pouco valor.
B furto qualificado, conforme o art. 155, §4º, do Código Penal.
C roubo, pois houve esforço físico do agente.
D violação de domicílio, absorvendo o furto.
E dano qualificado, pois o muro foi utilizado.

Gabarito: B

O furto praticado mediante abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza é qualificado (art. 155, §4º, II). Não há violência contra pessoa, o que afasta o roubo.

QUESTÃO 3

Um homem vende a uma idosa um bilhete de loteria premiado que sabe ser falso, afirmando ser autêntico. Enganada, ela entrega voluntariamente o dinheiro. O crime praticado é

A roubo.
B extorsão.

C furto qualificado mediante escalada.

D apropriação indébita.

E estelionato.

Gabarito: E

O estelionato consiste em obter vantagem ilícita induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou fraude; a vítima entrega o bem por vontade viciada pelo engano.

QUESTÃO 4

Em um crime de extorsão mediante sequestro cometido em concurso de agentes, um dos sequestradores denuncia o grupo à autoridade e facilita a libertação da vítima. Segundo o art. 159, § 4º, do Código Penal, esse concorrente

A ficará isento de pena, por arrependimento posterior à consumação do crime.

B terá a pena reduzida de um sexto a um terço, desde que a vítima não sofra lesões.

C terá a pena reduzida de um a dois terços.

D terá a pena aumentada de um terço, por violar o dever de lealdade perante os coautores.

E terá a pena reduzida pela metade, apenas se o sequestro durar menos de vinte e quatro horas.

Gabarito: C

O art. 159, § 4º, prevê a delação premiada específica da extorsão mediante sequestro: se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, tem a pena reduzida de um a dois terços. Não há isenção de pena nem as condições criadas nas demais alternativas.

QUESTÃO 5

Um homem coloca, sem que a vítima perceba, substância que a faz dormir profundamente em sua bebida e, aproveitando-se do estado dela, subtrai-lhe a bolsa. Segundo o art. 157 do Código Penal, essa conduta configura

A roubo, pois a vítima foi reduzida à impossibilidade de resistência por outro meio que não a violência ou a grave ameaça.

B furto qualificado, pois não houve violência física nem grave ameaça contra a vítima durante a subtração.

C furto simples, pois a vítima estava dormindo e nada percebeu enquanto a bolsa era subtraída.

D estelionato, pois houve fraude para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, com engano da vítima.

E extorsão, pois a vítima foi constrangida a entregar a bolsa ao agente contra a sua vontade.

Gabarito: A

O art. 157, caput, descreve o roubo próprio, praticado mediante grave ameaça, violência ou depois

de reduzir a vítima, por qualquer meio, à impossibilidade de resistência (o chamado “boa noite, Cinderela”). Por isso a conduta não é furto, mesmo sem violência física.

QUESTÃO 6

Um homem primário furta de uma loja um item de pequeno valor. Segundo o art. 155, § 2º, do Código Penal, o juiz poderá

A) reconhecer excludente de ilicitude e absolver o agente, em qualquer hipótese de furto de pequeno valor.
B) substituir a reclusão pela detenção, diminuir a pena de um a dois terços ou aplicar só multa.
C) aplicar somente a pena de multa, sendo vedada a diminuição da pena ou a substituição por detenção.
D) diminuir a pena em até um sexto, sem poder substituir a espécie da pena privativa de liberdade.
E) extinguir a punibilidade, desde que o agente restitua a coisa antes da instauração do inquérito.

Gabarito: B

O furto privilegiado (art. 155, § 2º) exige que o criminoso seja primário e a coisa furtada seja de pequeno valor. Presentes esses requisitos, o juiz pode substituir a reclusão por detenção, diminuir a pena de um a dois terços ou aplicar somente multa. Não se trata de excludente de ilicitude nem de causa de extinção da punibilidade.

QUESTÃO 7

Carlos emprestou seu notebook a um colega de trabalho, que, depois de alguns dias, decidiu ficar com o aparelho e passou a negar a devolução. O colega cometeu, em tese,

A) furto simples.
B) roubo impróprio.
C) dano.
D) apropriação indébita.
E) receptação.

Gabarito: D

Na apropriação indébita o agente recebe a posse ou detenção de forma lícita e depois passa a agir como dono. Não houve subtração (A), nem violência (B), nem destruição do bem (C), nem aquisição de produto de crime alheio (E).

QUESTÃO 8

Um batedor de carteiras, valendo-se de grande habilidade manual, retira discretamente a carteira do bolso de um passageiro sem que ele perceba. A destreza empregada pelo agente caracteriza

A) roubo simples, pois o agente emprega meio fraudulento para reduzir a atenção da vítima.
B) furto simples, pois a habilidade do agente não altera a classificação do crime.
C) estelionato, pois o agente enganou a vítima com artifício para obter a carteira.
D) furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.
E) roubo impróprio, pois a destreza equivale ao emprego de violência contra a pessoa.

Gabarito: D

O art. 155, § 4º, II, qualifica o furto cometido com abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Destreza é a habilidade especial para subtrair o bem sem que a vítima perceba, típica do "batedor de carteiras". Não há violência nem grave ameaça, o que afasta o roubo.

QUESTÃO 9

Ana percebe que o banco depositou em sua conta, por engano, valor que não lhe é devido e decide gastar o dinheiro, sabendo que ele não lhe pertence. Essa conduta tipifica

A) furto, pois Ana subtraiu coisa alheia móvel do banco para si.
B) apropriação de coisa havida por erro, prevista no art. 169 do Código Penal.
C) estelionato, pois Ana induziu o banco em erro para obter vantagem ilícita.
D) apropriação indébita do art. 168, pois a posse decorreu de relação de confiança com o banco.
E) fato atípico, pois o erro foi do banco e não da titular da conta.

Gabarito: B

O art. 169 pune quem se apropria de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Ana não subtraiu, não enganou o banco e não recebeu o valor por confiança; o dinheiro chegou ao seu poder por erro de terceiro, o que a faz responder pelo art. 169.

QUESTÃO 10

Durante um assalto na rua, o agente, mediante violência, subtrai o celular da vítima e, para assegurar a subtração, dispara contra ela, causando-lhe a morte. O crime praticado é

A) homicídio qualificado em concurso material com furto simples.
B) roubo simples, com aumento de pena.
C) extorsão com resultado morte.
D) homicídio culposo e furto.
E) roubo com resultado morte (latrocínio), previsto no art. 157, §3º, do Código Penal.

Gabarito: E

Se da violência empregada no roubo resulta morte, há roubo qualificado pelo resultado (latrocínio), previsto no art. 157, §3º, II, e considerado crime hediondo.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual a diferença central entre furto e roubo?	No roubo há violência ou grave ameaça à pessoa (ou redução à impossibilidade de resistência).
O que é roubo impróprio?	Violência ou grave ameaça empregada logo depois da subtração, para garantir a impunidade ou a coisa.
Latrocínio vai a Júri?	Não. É crime contra o patrimônio, julgado por juiz singular.
Na extorsão, a obtenção da vantagem é necessária para consumar?	Não. É crime formal.
Qual o prazo para entregar coisa achada?	15 dias.
Furto contra o pai gera pena?	O filho fica isento de pena (imunidade), salvo exceções, como vítima com 60 anos ou mais.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Crimes Contra o PATRIMÔNIO - Artigos 155 a 183 CP \| Resumo, Pena, Exemplos \| Direito Penal — ASSISTIR
Me Julga - Cíntia Brunelli
https://youtu.be/rteGhLqudIs

Concurso PC SP: Aula de Direito Penal \| Crimes patrimoniais — ASSISTIR
Qconcursos
https://youtu.be/S8K90jqQ1_0

Crimes Contra o Patrimônio \| Prof. Alexandre Salim — ASSISTIR
Supremo
https://youtu.be/XCFjJtTBZ_E